

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4189/2563

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
บริษัท ด. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438 วรรคสอง

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 42

การที่โจทก์ฟ้องเรียกร้องขอคืนเงินที่ผู้บริโภคเสียไปจากการถูกจำเลยทั้งสองหลอกลวงนั้น ถือได้ว่าเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนอย่างหนึ่ง เพราะ ป.พ.พ. มาตรา 438 วรรคสอง บัญญัติว่า ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือราคาทรัพย์สินนั้น ... ซึ่งพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองหลอกลวงผู้บริโภคให้หลงเชื่อจนได้เงินไปจากผู้บริโภค นอกจากเป็นการผิดสัญญาแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นการทำละเมิดต่อผู้บริโภคด้วย ศาลจึงมีอำนาจพิพากษาให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ผู้บริโภคแต่ละคนได้รับ โดยถือว่าจำนวนเงินที่ผู้บริโภคแต่ละคนเสียไปจากการที่ถูกจำเลยทั้งสองหลอกลวง คือจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ผู้บริโภคแต่ละคนได้รับ เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ ในคดีแล้ว เห็นสมควรให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษให้แก่ผู้บริโภคอีกเท่าหนึ่งของจำนวนเงินที่ศาลชั้นต้นกำหนด โดยไม่กำหนดดอกเบี้ยในส่วนค่าเสียหายเพื่อการลงโทษให้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี แก่ผู้บริโภคม 62 ราย และให้จำเลยทั้งสองชดเชยค่าเสียหายเพื่อการลงโทษให้แก่ผู้บริโภคมที่ 1 ถึงที่ 62 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 42

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 5,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 มกราคม 2558 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่นางมนทนา ผู้บริโภคที่ 1 ชำระเงิน 7,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 10 มกราคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางสาวจันทนิภา ผู้บริโภคที่ 2 ชำระเงิน 5,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 เมษายน 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางสาวธาริณี ผู้บริโภคที่ 3 ชำระเงิน 6,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นายสุธี ผู้บริโภคที่ 4 ชำระเงิน 22,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางสาวเรวดี ผู้บริโภคที่ 5 ชำระเงิน 7,998 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางสาวอภิษฐา ผู้บริโภคที่ 6 ชำระเงิน 5,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 5 กันยายน 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นายอิทธิพล ผู้บริโภคที่ 7 ชำระเงิน 5,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางจิรภา ผู้บริโภคที่ 8 ชำระเงิน 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นายโรจน์ยศ ผู้บริโภคที่ 9 ชำระเงิน 6,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 เมษายน 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
ให้แก่ นายอัศวิน ผู้บริโภคที่ 10 ชำระเงิน 12,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่
นางสาวชุตินญา ผู้บริโภคที่ 11 ชำระเงิน 17,640 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ นาง
ลักษมี ผู้บริโภคที่ 12 ชำระเงิน 5,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ นางสาวทิฆัมพร ผู้
บริโภคที่ 13 ชำระเงิน 3,999 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่
25 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ นางสาวทิพวรรณ ผู้บริโภคที่
14 ชำระเงิน 12,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 8
พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ นางนันทิดา ผู้บริโภคที่ 15
ชำระเงิน 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 12
ธันวาคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ นางสุพัตรา ผู้บริโภคที่ 16 ชำระ
เงิน 3,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 เมษายน 2554
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ นางสาววิมล ผู้บริโภคที่ 17 ชำระเงิน 7,000
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 27 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ นางกชมาศ ผู้บริโภคที่ 18 ชำระเงิน 7,500 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 มกราคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จให้แก่ นางสาวช่อแก้ว ผู้บริโภคที่ 19 ชำระเงิน 9,499 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
ให้แก่ นางสาวจันทน์เพ็ญ ผู้บริโภคที่ 20 ชำระเงิน 3,999 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้
แก่นายสรศักดิ์ ผู้บริโภคที่ 21 ชำระเงิน 3,999 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ นางสาว

พัชรนันท์ ผู้บริโภคที่ 22 ชำระเงิน 36,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางสาวรัก
ษิณา ผู้บริโภคที่ 23 ชำระเงิน 36,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วันที่ 5 กันยายน 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางอภิรดี ผู้
บริโภคที่ 24 ชำระเงิน 5,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่
26 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางสาวจุฑารัตน์ ผู้บริโภค
ที่ 25 ชำระเงิน 45,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางสาวเบญจมาศ ผู้บริโภคที่
26 ชำระเงิน 3,999 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 30
ธันวาคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นายพิพัฒน์ ผู้บริโภคที่ 27 ชำระ
เงิน 11,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 12 สิงหาคม
2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางพรพิมล ผู้บริโภคที่ 28 ชำระเงิน
3,999 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554
 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางสาวปิติกานต์ ผู้บริโภคที่ 29 ชำระเงิน
11,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553
 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นายดุสิต ผู้บริโภคที่ 30 ชำระเงิน 7,998 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 3 กันยายน 2554 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นายธีรศักดิ์ ผู้บริโภคที่ 31 ชำระเงิน 7,500 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระเสร็จให้แก่นางสาวยริษฐา ผู้บริโภคที่ 32 ชำระเงิน 3,999 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระเสร็จให้แก่นายศุภสิทธิ์ ผู้บริโภคที่ 33 ชำระเงิน 4,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 มกราคม 2558 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
ให้แก่นางสาวเจษฎาภรณ์ ผู้บริโภคที่ 34 ชำระเงิน 5,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้
แก่นางสาวกนกวรรณ ผู้บริโภคที่ 35 ชำระเงิน 9,999 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก
นางสาวอัมมาริสา ผู้บริโภคที่ 36 ชำระเงิน 2,599 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก
นางสาวกัญญา ผู้บริโภคที่ 37 ชำระเงิน 5,999 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นายจักร
พงศ์ ผู้บริโภคที่ 38 ชำระเงิน 26,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นายคมสัน ผู้
บริโภคที่ 39 ชำระเงิน 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วัน
ที่ 9 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางศรินทร ผู้บริโภคที่ 40
ชำระเงิน 79,991 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 26
พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นายพีรสิทธิ์ ผู้บริโภคที่ 41
ชำระเงิน 21,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16
กันยายน 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นายภวัต ผู้บริโภคที่ 42 ชำระ
เงิน 5,999 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2554
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นายสันติภาพ ผู้บริโภคที่ 43 ชำระเงิน 8,000
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2554 เป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางน้ำทิพย์ ผู้บริโภคที่ 44 ชำระเงิน 12,999 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นายวิษณุ ผู้บริโภคที่ 45 ชำระเงิน 15,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จให้แก่นางฟองคำ ผู้บริโภคที่ 46 ชำระเงิน 18,999 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ให้แก่นางวิรุณรัตน์ ผู้บริโภคที่ 47 ชำระเงิน 2,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางสาวมณฑิรา ผู้บริโภคที่ 48 ชำระเงิน 13,999 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางสาวธนภรณ์ ผู้บริโภคที่ 49 ชำระเงิน 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางสาววรรณดี ผู้บริโภคที่ 50 ชำระเงิน 3,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางดวงตา ผู้บริโภคที่ 51 ชำระเงิน 14,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางสาวภัสสร ผู้บริโภคที่ 52 ชำระเงิน 3,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางสาวทิพย์วรรณ ผู้บริโภคที่ 53 ชำระเงิน 5,999 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางสาวอรนุช ผู้บริโภคที่ 54 ชำระเงิน 23,997 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นายณัฐรัช ผู้บริโภคที่ 55 ชำระเงิน 5,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางสาวเพชรรัตน์ ผู้บริโภคที่ 56 ชำระเงิน 9,999 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางสาวขวัญเรือน ผู้บริโภคที่ 57 ชำระเงิน 18,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นายสุเมธ ผู้บริโภคที่ 58 ชำระเงิน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่นางนิภา ผู้บริโภคที่ 59 ชำระเงิน 15,499 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย

ละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ นางสาวสุนิสา ผู้บริโภคที่ 60 ชำระเงิน 7,998 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 4 กันยายน 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ นางสาวรสรณ ผู้บริโภคที่ 61 ชำระเงิน 9,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ นางสาวอรรณ ผู้บริโภคที่ 62 กับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ สำหรับค่าฤชาธรรมเนียมที่โจทก์ได้รับยกเว้นให้จำเลยทั้งสองนำมาชำระต่อศาลในนามของโจทก์ ส่วนค่าทนายความพนักงานอัยการทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการแทนโจทก์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 39 วรรคหนึ่ง จึงไม่กำหนดค่าทนายความให้ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคพิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา โดยศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภควินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้เป็นยุติโดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาว่า จำเลยทั้งสองเป็นผู้ประกอบธุรกิจได้เปิดให้บริการห้องพักประเภทรีสอร์ตชื่อ เดอะลิฟวิ่งฮิลล์ วังน้ำเขียว และให้บริการจองหรือสำรองที่พักและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการไอส์แลนด์ พาราไดซ์ บ้านกรูด - เกาะทะลุ โดยโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งออกร้านในเทศกาลท่องเที่ยวและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อชักชวนประชาชนซื้อบริการและจองห้องพัก โดยเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า ต่อมาผู้บริโภค 62 ราย ซื้อบริการและจองห้องพักในรีสอร์ต เดอะลิฟวิ่งฮิลล์ วังน้ำเขียว และไอส์แลนด์ พาราไดซ์ บ้านกรูด - เกาะทะลุ กับจำเลยที่ 1 และชำระเงินให้แก่

จำเลยที่ 1 แล้ว แต่ผู้บริโภครวม 62 ราย ไม่สามารถใช้บริการห้องพักของรีสอร์ท เดอะลิฟวิ่งฮิลล์ วังน้ำเขียว และใช้บริการกิจกรรมในโครงการไอส์แลนด์ พาราไดซ์ บ้านกรูด - เกาะทะลุ ได้ โดยจำเลยที่ 1 อ้างว่าได้ปิดรีสอร์ทเพื่อปรับปรุงและยกเลิกสัญญากับบ้านมนตรา บีชรีสอร์ท ทำให้ผู้บริโภครวม 62 ราย ไม่สามารถใช้บริการที่ไอส์แลนด์ พาราไดซ์ บ้านกรูด - เกาะทะลุ ได้ แต่จำเลยที่ 1 ยังคงดำเนินการขายแพคเกจห้องพักแก่ผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภครวม 62 ราย ติดต่อขอรับเงินคืนก็ไม่สามารถติดต่อได้ และยังไม่ได้รับเงินคืน จำเลยที่ 1 จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาและต้องคืนเงินให้แก่ผู้บริโภครวม 62 ราย ศาลล่างทั้งสองมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินคืน พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้บริโภค 62 ราย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ได้รับอนุญาตให้ฎีกาว่า สมควรกำหนดให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายเพื่อการลงโทษหรือไม่ คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้จากคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองว่า จำเลยทั้งสองกระทำการโดยมีเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภครวม 62 ราย โดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย โดยมีพฤติการณ์ที่เป็นการหลอกลวงผู้บริโภค ซึ่งเข้าเงื่อนไขที่ศาลมีอำนาจสั่งให้จำเลยทั้งสองในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 42 แต่ที่ศาลอุทธรณ์ไม่กำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษให้โดยศาลอุทธรณ์เห็นว่าโจทก์ฟ้องเพียงขอให้จำเลยทั้งสองคืนเงินแก่ผู้บริโภค โดยมิได้ขอค่าเสียหายจากการผิดสัญญาด้วยจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่โจทก์ฟ้องเรียกร้องขอให้คืนเงินที่ผู้บริโภครวม 62 ราย เสียไปจากการถูกจำเลยทั้งสองหลอกลวงนั้น ถือได้ว่าเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนอย่างหนึ่งนั่นเอง ทั้งนี้เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 วรรคสอง บัญญัติว่า ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น ... ซึ่งพฤติการณ์ที่จำเลยทั้งสองหลอกลวงบรรดาผู้บริโภครวม 62 ราย ให้หลงเชื่อจนได้เงินไปจากผู้บริโภคตามที่ศาลล่างทั้งสอง

สองได้วินิจฉัยไว้โดยละเอียดแล้ว นั้น นอกจากเป็นการกระทำที่ผิดสัญญาแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นการทำให้ละเมิดต่อผู้บริโภครด้วย ศาลจึงนำบทบัญญัติเรื่องค่าเสียหายตามมาตรา 438 วรรคสอง ดังกล่าวมาปรับใช้กับกรณีคดีนี้ได้ ดังนั้น ศาลย่อมมีอำนาจพิพากษาให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ผู้บริโภคแต่ละคนได้รับ โดยถือว่าจำนวนเงินที่ผู้บริโภคแต่ละคนได้เสียไปจากการที่ถูกจำเลยทั้งสองหลอกลวง คือจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ผู้บริโภคแต่ละคนได้รับซึ่งก็คือจำนวนเงินที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้คืนให้แก่ผู้บริโภคแต่ละคน เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ ในคดีนี้แล้ว เห็นสมควรให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษให้แก่ผู้บริโภคโดยกำหนดให้ผู้บริโภคแต่ละคนมีสิทธิได้รับการชดใช้เงินจากจำเลยทั้งสองเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของจำนวนเงินที่ศาลชั้นต้นกำหนด โดยไม่กำหนดดอกเบี้ยในส่วนค่าเสียหายเพื่อการลงโทษให้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ 5,000 บาท ให้แก่นางมนทนา ผู้บริโภคที่ 1 จำนวน 7,500 บาท แก่นางสาวจันทนิภา ผู้บริโภคที่ 2 จำนวน 5,000 บาท ให้แก่นางสาวธารินี ผู้บริโภคที่ 3 จำนวน 6,000 บาท ให้แก่นายสุธี ผู้บริโภคที่ 4 จำนวน 22,500 บาท ให้แก่นางสาวเรวดี ผู้บริโภคที่ 5 จำนวน 7,998 บาท ให้แก่นางสาวอภิษฐา ผู้บริโภคที่ 6 จำนวน 5,500 บาท ให้แก่นายอิทธิพล ผู้บริโภคที่ 7 จำนวน 5,500 บาท ให้แก่นางจิรภา ผู้บริโภคที่ 8 จำนวน 15,000 บาท ให้แก่นายโรจน์ยศ ผู้บริโภคที่ 9 จำนวน 6,000 บาท ให้แก่นายอัศวิน ผู้เสียหายที่ 10 จำนวน 12,500 บาท ให้แก่นางสาวชุตินญา ผู้บริโภคที่ 11 จำนวน 17,640 บาท ให้แก่นางลักษมี ผู้บริโภคที่ 12 จำนวน 5,000 บาท ให้แก่นางสาวทิฆัมพร ผู้บริโภคที่ 13 จำนวน 3,999 บาท ให้แก่นางสาวทิพวรรณ ผู้บริโภคที่ 14 จำนวน 12,000 บาท ให้แก่นางนันทิดา ผู้บริโภคที่ 15 จำนวน 15,000 บาท ให้แก่นางสุพัตรา ผู้บริโภคที่ 16 จำนวน 3,000 บาท ให้แก่นางสาววิมล ผู้บริโภคที่ 17 จำนวน 7,000 บาท ให้แก่นางกชมาศ ผู้บริโภคที่ 18 จำนวน 7,500

บาท ให้แก่นางสาวช่อแก้ว ผู้บริโภคที่ 19 จำนวน 9,499 บาท ให้แก่นางสาวจันทน์
เพ็ญ ผู้บริโภคที่ 20 จำนวน 3,999 บาท ให้แก่นายสรศักดิ์ ผู้บริโภคที่ 21 จำนวน
3,999 บาท ให้แก่นางสาวพัชรนันท์ ผู้บริโภคที่ 22 จำนวน 36,000 บาท ให้แก่นาง
สาวรักนิษา ผู้บริโภคที่ 23 จำนวน 36,000 บาท ให้แก่นางอภิรดี ผู้บริโภคที่ 24
จำนวน 5,500 บาท ให้แก่นางสาวจุฑารัตน์ ผู้บริโภคที่ 25 จำนวน 45,000 บาท ให้
แก่นางสาวเบ็ญจมาศ ผู้บริโภคที่ 26 จำนวน 3,999 บาท ให้แก่นายพิพัฒน์ ผู้บริโภค
ที่ 27 จำนวน 11,000 บาท ให้แก่นางพรพิมล ผู้บริโภคที่ 28 จำนวน 3,999 บาท ให้
แก่นางสาวปิติกานต์ ผู้บริโภคที่ 29 จำนวน 11,000 บาท ให้แก่นายดุสิต ผู้บริโภคที่
30 จำนวน 7,998 บาท ให้แก่นายธีรศักดิ์ ผู้บริโภคที่ 31 จำนวน 7,500 บาท ให้แก่
นางสาวยริษฐา ผู้บริโภคที่ 32 จำนวน 3,999 บาท ให้แก่นายศุภสิทธิ์ ผู้บริโภคที่ 33
จำนวน 4,000 บาท ให้แก่นางสาวเจษฎาภรณ์ ผู้บริโภคที่ 34 จำนวน 5,500 บาท ให้
แก่นางสาวกนกวรรณ ผู้บริโภคที่ 35 จำนวน 9,999 บาท ให้แก่นางสาวอัมภริสา ผู้
บริโภคที่ 36 จำนวน 2,599 บาท ให้แก่นางสาวกัญญา ผู้บริโภคที่ 37 จำนวน 5,999
บาท ให้แก่นายจักรพงศ์ ผู้บริโภคที่ 38 จำนวน 26,000 บาท ให้แก่นายคมสัน ผู้
บริโภคที่ 39 จำนวน 15,000 บาท ให้แก่นางศรินทร ผู้บริโภคที่ 40 จำนวน 79,991
บาท ให้แก่นายพีรสิทธิ์ ผู้บริโภคที่ 41 จำนวน 21,000 บาท ให้แก่นายภวัต ผู้บริโภค
ที่ 42 จำนวน 5,999 บาท ให้แก่นายสันติภาพ ผู้บริโภคที่ 43 จำนวน 8,000 บาท
ให้แก่นางน้ำทิพย์ ผู้บริโภคที่ 44 จำนวน 12,999 บาท ให้แก่นายวิษณุ ผู้บริโภคที่
45 จำนวน 15,000 บาท ให้แก่นางฟองคำ ผู้บริโภคที่ 46 จำนวน 18,999 บาท ให้
แก่นางวิรุณรัตน์ ผู้บริโภคที่ 47 จำนวน 2,000 บาท ให้แก่นางสาวมณฑิรา ผู้บริโภค
ที่ 48 จำนวน 13,999 บาท ให้แก่นางสาวธนภรณ์ ผู้บริโภคที่ 49 จำนวน 15,000
บาท ให้แก่นางสาววรรณดี ผู้บริโภคที่ 50 จำนวน 3,500 บาท ให้แก่นางดวงตา ผู้
บริโภคที่ 51 จำนวน 14,000 บาท ให้แก่นางสาวภัสสร ผู้บริโภคที่ 52 จำนวน
3,000 บาท ให้แก่นางสาวทิพย์วรรณ ผู้บริโภคที่ 53 จำนวน 5,999 บาท ให้แก่

นางสาวอรนุช ผู้บริโภคที่ 54 จำนวน 23,997 บาท ให้แก่นายณัฐรัช ผู้บริโภคที่ 55 จำนวน 5,500 บาท ให้แก่นางสาวเพชรรัตน์ ผู้บริโภคที่ 56 จำนวน 9,999 บาท ให้แก่นางสาวขวัญเรือน ผู้บริโภคที่ 57 จำนวน 18,500 บาท ให้แก่นายสุเมธ ผู้บริโภคที่ 58 จำนวน 30,000 บาท ให้แก่นางนิภา ผู้บริโภคที่ 59 จำนวน 15,499 บาท ให้แก่นางสาวสุนิสา ผู้บริโภคที่ 60 จำนวน 7,998 บาท ให้แก่นางสาวรสรรรณ ผู้บริโภคที่ 61 จำนวน 9,500 บาท ให้แก่นางสาวอรรรรณ ผู้บริโภคที่ 62 นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ทองธาร เหลืองเรืองรอง-ประมวญ รักศีลธรรม-บุญทอง ปลื้มวรสวัสดิ์)

ศาลแพ่ง - นายธรรมรัต สงวนพฤษ

ศาลอุทธรณ์ - นางสาวศินีนาถ เกียรติกังวาฬไกล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ